

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2998 -
2999/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายชิต อยู่เลิศ
นายชิต อยู่เลิศ จำเลยที่ 1

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกพนักงานอัยการ ว่าโจทก์ที่ 1 นายมนัสพงษ์สำเร็จผู้เสียหาย ว่าโจทก์ที่ 2 เรียกนายชิต อยู่เลิศ จำเลยทั้งสองสำนวนว่า จำเลยที่ 1 และนายทรงศักดิ์จันทราชา ว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจำคุก 6 เดือน คำให้การจำเลยที่ 1 ชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน ให้อยากฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี ฯลฯ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของจำเลยที่ 1 (สำนวนธุรการ อันดับ 30,31)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 170,000 บาท (สำนวน ฎการหมายเลขแดงที่ 9888/2532 อันดับ 3,15 หมายเลขแดงที่ 9889/2532 อันดับ 15)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาท ให้ ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาท ให้ ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>